

1500354-85.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... receberam a notícia de tentativa de roubo. Afirmou que os roubadores não obtiveram êxito na consumação do roubo do caminhão porque uma das vítimas conseguiu fugir. Esclareceu que, posteriormente, conseguiram abordar os réus, a partir de informações do monitoramento do sistema de câmeras. Declarou que foram tiradas fotografias dos réus e mostradas para as vítimas, que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500354-85.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500354-85.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Carlos dos Santos Junior e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

Kelvin Martins Afonso e José Carlos dos Santos Junior foram denunciados como incurso na norma do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que "(...) na data e local acima descritos, JOSÉ CARLOS, KELVIN e um terceiro indivíduo ainda não identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com o fim de praticarem o crime de roubo, trafegavam pela Rodovia na condução do veículo de placas DHW-2435. Em um determinado momento, pararam o automóvel e um dos assaltantes, que vestia uma roupa de funcionário da Concessionária da Rodovia, desembarcou, enquanto os outros

permaneceram no carro. Ato contínuo, o roubador se aproximou da vítima Luciano José Teixeira, que havia acabado de descer para verificar se o caminhão estava com algum defeito, e, com a arma empunho, anunciou o assalto, ordenando que o ofendido entrasse no veículo onde estavam os comparsas. Ocorreu que Taianara Dorneles Ferreira, esposa de Luciano, que ainda estava no interior do caminhão, ao perceber que o indivíduo pretendia roubar o veículo, assumiu a direção e se evadiu do local, sendo acompanhada pelo automóvel dos assaltantes, mas conseguiu despistá-los, e, assim, pôde fazer o retorno e parar na base da Polícia Militar Rodoviária para pedir ajuda. Nesse ínterim, os denunciados e o comparsa mandaram a vítima Luciano descer e prosseguiram com a fuga. A vítima então conseguiu pedir ajuda em uma empresa que acionou a Polícia Militar que compareceu ao local, ocasião em que o ofendido relatou o que havia acontecido, fornecendo informações sobre o carro usado pelos roubadores. De posse dessas informações, a Equipe iniciou o patrulhamento e pela Av. Coronel Estanislau do Amaral deparou-se com o referido veículo, ocasião em que foi dado sinal luminoso e sonoro de parada, não tendo o condutor respeitado e tentado se evadir, porém, logo depois a guarnição conseguiu abordá-los." A denúncia foi recebida. Defesa preliminar nos autos. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

Em Alegações Finais, o Ministério Público requer a condenação nos termos da inicial acusatória.

A Defesa alega que não há provas suficientes para a condenação. Não houve reconhecimento em Juízo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso é de absolvição.

No interrogatório, os acusados negaram ter cometido o crime.

As vítimas não compareceram em Juízo para ratificar o reconhecimento realizada na fase policial.

O policial militar Paulo de Tarso Cardoso disse que na data dos fatos receberam a notícia de tentativa de roubo. Afirmou que os roubadores não obtiveram êxito na consumação do roubo do caminhão porque uma das vítimas conseguiu fugir. Esclareceu que, posteriormente, conseguiram abordar os réus, a partir de informações do monitoramento do sistema de câmeras. Declarou que foram tiradas fotografias dos réus e mostradas para as vítimas, que os reconheceu como aurores do crime. Acrescentou que, em busca veicular, encontraram alicate para cortar cadeados e chaves mixas.

No mesmo sentido foi o relato do policial militar Jefferson Souza Santos de Freitas.

A confirmação, em Juízo, por meio do relato de policiais militares, do reconhecimento efetivado pelas vítimas, não afasta o obstáculo do "caput" do art. 155 do Código de Processo Penal. De fato, a mera confirmação do reconhecimento não o submete, de forma automática, ao contraditório, pois se trata exclusivamente de afirmar que houve o ato na fase policial.

A meu ver, a confirmação somente teria tal efeito se o reconhecimento efetivado na fase policial fosse realizado na presença de Advogado nomeado para o ato ou constituído, tudo executado na forma do art. 226 do Código de Processo Penal, com a presença obrigatória de outras pessoas junto ao suspeito.

Na forma como realizado o reconhecimento no ordenamento brasileiro, sem qualquer acompanhamento obrigatório de Advogado, torna inadmissível a automática confirmação do reconhecimento mediante relato em Juízo dos policiais vinculados ao caso.

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Kelvin Martins Afonso e José Carlos dos Santos Junior, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Publique-se e intime-se o Defensor. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA